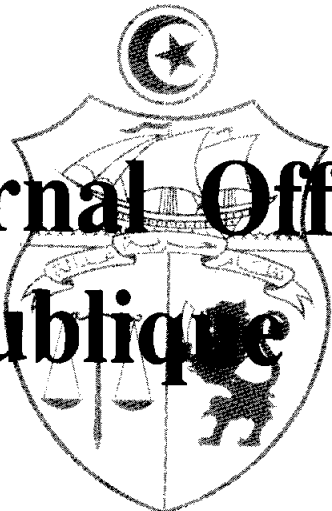




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 14 août 1987

130^e année

N° 56

Sommaire

lois

Loi n° 87-47 du 2 août 1987, relative à la restructuration des entreprises publiques	958
Loi n° 87-48 du 2 août 1987, portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participation	960
Loi n° 87-49 du 2 août 1987, réglementant le commerce des ascenseurs et assimilés	960
Loi n° 87-50 du 2 août 1987, portant création de l'agence de promotion de l'industrie	961
Loi n° 87-51 du 2 août 1987, portant code des investissements industriels	962

décrets, arrêtés

Ministère de la justice

Décret n° 87-1020 du 12 août 1987, portant nomination des nouveaux membres de la cour de sûreté de l'Etat	966
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de la justice du 2 août 1987, portant délégation de signature	967

Ministère de l'intérieur

Nomination d'un chef de service	967
Tableau parcellaire	967
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 18 juillet 1987, complétant l'annexe de l'arrêté du 12 octobre 1983 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux municipalités	967
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 18 juillet 1987, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux municipalités	969

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'ambassadeurs 969

Ministère de la défense nationale

Décret n° 87-1014 du 2 août 1987, relatif à la fixation des conditions de mise à la disposition des appelés désignés pour accomplir le service national dans les unités des forces de la sécurité intérieure, dans les unités de développement, dans les institutions publiques à l'intérieur du pays et à l'extérieur et dans le cadre de la coopération technique 969

Ministère du plan et des finances

Décret n° 87-1015 du 2 août 1987, portant exonération de la taxe à la production due à l'importation, à la production et à la vente des appareils et filtres d'hémodialyse 970

Décret n° 87-1016 du 2 août 1987, portant réduction des taux de droit de douane, suspension de la taxe à la production à l'importation des feuilles d'aluminium servant pour la fabrication des plaques sensibilisées destinées pour l'impression des journaux périodiques et rétablissement des taux des droits de douane à l'importation de ces plaques 970

Décret n° 87-1019 du 7 août 1987, portant modification aux dispositions du décret n° 76-171 du 1^{er} mars 1976 relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service 971

lois

Loi n° 87-47 du 2 août 1987, relative à la restructuration des entreprises publiques (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — La présente loi a pour objet de définir le cadre général de la mise en œuvre du programme de restructuration des entreprises du secteur public.

L'Etat est, dans ce cadre autorisé à céder tout ou partie de ses participations directes ou indirectes.

Art. 2. — La restructuration visée à l'article premier de la présente loi est effectuée conformément aux orientations des plans de développement économique et social. Elle concerne les entreprises dans lesquelles le niveau de participation de l'Etat peut être révisé, compte tenu de la nature du secteur économique dans lequel opèrent ces entreprises ou de son degré de développement.

La liste des entreprises à restructurer est fixée par décret.

Art. 3. — Les opérations de restructuration visées par la présente loi ont pour objet :

— la renonciation aux droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital ou la vente de ces droits.

— la fusion, l'absorption ou la scission d'entreprises.

Les opérations de restructuration des entreprises publiques peuvent revêtir également la forme de ventes de tout élément d'actif.

Art. 4. — Il est créé une commission de restructuration des entreprises publiques, chargée de :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

— déterminer la valeur des actions des entreprises ainsi que des éléments d'actifs devant faire l'objet des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi.

— proposer les conditions de cession, notamment la valeur des actions et les modalités de paiement et, le cas échéant, les pourcentages de titres à réserver aux salariés et aux investisseurs non-résidents.

Art. 5. — La commission visée à l'article 4 de la présente loi est composée de sept membres nommés par décret et choisis en fonction de leur compétence et de leur expérience personnelle en matière économique, financière et juridique.

La commission peut consulter toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'accomplissement de sa mission.

Les fonctions de membre de la commission de restructuration des entreprises publiques sont incompatibles avec toute fonction de nature à rendre les membres dépendants des acquéreurs éventuels.

Il est interdit aux membres de la commission, pendant la durée de leur fonction et au cours d'une période de cinq ans à compter de la cessation de ces fonctions, d'acquérir des titres ou d'autres éléments d'actifs des entreprises concernées par les opérations de restructuration.

Ils ne peuvent en outre, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions en tant que membre de la commission :

1) Participer au capital d'une entreprise qui s'est portée acquéreur d'actions antérieurement détenues directement ou indirectement par l'Etat ou au capital d'une des filiales de cette entreprise.

2) Exercer les fonctions d'administrateur de cette entreprise ou d'une de ses filiales.

3) Exercer au profit de ces entreprises ou de l'une de leur filiale toute activité rémunérée.

Les cas d'empêchement prévus au présent article s'étendent aux conjoints des membres de la commission de restructuration des entreprises publiques et à leurs enfants mineurs.

Les modalités de fonctionnement de la commission de restructuration des entreprises publiques seront fixées par décret.

Art. 6. — Les évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, notamment, et selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs et des titres de la société à la bourse des valeurs mobilières ainsi que les résultats financiers réalisés et attendus.

La commission de restructuration des entreprises publiques peut à cet effet faire procéder à toute expertise d'évaluation qu'elle juge nécessaire.

Les travaux et les conclusions de la commission font l'objet d'un rapport dont un exemplaire est déposé auprès de la cour des comptes.

Art. 7. — Le rapport visé à l'article 6 de la présente loi est porté devant un comité ministériel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Le comité ministériel autorise, sur la base de ce rapport, la réalisation de l'opération de cession et en fixe les conditions. L'opération de cession est exécutée par arrêté conjoint du ministre du plan et des finances et du ministre de tutelle de l'entreprise concernée.

Art. 8. — Ne sont pas soumises à la procédure mentionnée aux articles précédents, les cessions de participations détenues par des banques ou des sociétés de gestion de portefeuilles et, d'une manière générale, par des organismes dont l'activité principale consiste à prendre des participations au capital des entreprises.

Art. 9. — Il est institué auprès de la bourse des valeurs mobilières une commission de suivi chargée de faciliter la réalisation des cessions de participations dans le cadre des opérations de restructuration conformément aux décisions du comité ministériel visé à l'article 7 de la présente loi.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par décret.

A ce titre, cette commission est chargée notamment :

- d'assurer l'inscription immédiate de l'entreprise à restructurer à la cote permanente de la bourse des valeurs mobilières, le cas échéant, par dérogation aux conditions habituelles de la bourse, telles que définies par la loi n° 69-13 du 29 février 1969 portant création de la bourse.

- de mettre à la disposition des acquéreurs potentiels toutes les informations nécessaires à l'appréciation financière et technique de l'entreprise à restructurer.

- de faire procéder à la vente des actions.

La commission procède également à l'information régulière et périodique de la commission de restructuration des entreprises publiques prévues à l'article 4 de la présente loi, de l'avancement des opérations de restructuration du capital, elle propose en outre toute mesure tendant à favoriser la réussite de l'opération.

Art. 10. — En vue de favoriser le développement du petit actionariat et l'animation de la bourse des valeurs mobilières, il peut être accordé, lors de la cession d'actions des entreprises publiques dans le cadre de la présente loi, des avantages spécifiques au profit des salariés et anciens salariés qui se proposent de participer au capital des entreprises concernées.

Ces avantages portent sur :

- un droit d'achat prioritaire des actions assorti de conditions particulières de délai de règlement.

- la distribution d'actions à titre gratuit.

Ces avantages sont accordés en application des décisions du comité ministériel prévu à l'article 7 de la présente loi.

Le délai d'exercice du droit d'achat prioritaire ne peut excéder trois mois à partir de la publication au *Journal officiel de la République tunisienne*, de l'arrêté visé à l'article 7 de la présente loi.

Les actions distribuées à titre gratuit sont incessibles durant une période de 2 ans à compter de la date de leur acquisition.

Art. 11. — Les opérations de restructuration effectuées dans le cadre de la présente loi sont éligibles sur décision prise, pour chaque cas, par le comité ministériel visé à l'article 7 de la présente loi, aux avantages suivants :

- Le dégrèvement fiscal au titre du bénéfice ou revenu réinvesti conformément aux dispositions de la loi n° 62-75 du 31 décembre 1962 et ce, dans la limite de 80% de l'assiette imposable aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Toutefois, le délai d'immobilisation des titres prévu à l'article 5 de la loi précitée est réduit à 2 ans.

Dans ce cadre, les employeurs et les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas retenir à la source les impôts dus sur la partie du salaire ou de la pension affectée au paiement des titres souscrits par les salariés et anciens salariés.

En cas de trop perçu, les salariés et les anciens salariés de l'entreprise bénéficient d'une procédure accélérée et spécifique de restitution dont les modalités d'application seront fixées par décret.

L'enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de sociétés ou constatant des modifications dans la structure de leur capital, dans un délai de cinq ans à partir de la date de publication au *Journal officiel de la République tunisienne* de l'arrêté visé à l'article 7 de la présente loi.

- L'exonération des droits d'enregistrement des opérations de mutation de biens immobiliers et de fonds de commerce.

- L'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant les cinq premiers exercices d'activité effective.

- L'exonération de la plus value de cession réalisée par les sociétés cédantes.

- L'exonération totale ou partielle de la taxe sur les transactions boursières.

Art. 12. — Le paiement des actions acquises dans le cadre de la présente loi peut être effectué dans la limite de 50% de leur montant par des bons d'équipement et des obligations émises par l'Etat sur la base de leur valeur nominale.

Art. 13. — L'Etat et les organismes bénéficiaires du privilège du trésor sont autorisés à renoncer à ce privilège en ce qui concerne leurs créances sur les entreprises concernées par la restructuration.

Toutefois, l'Etat peut négocier avec les créanciers bénéficiaires de cette renonciation, les mesures compensatoires qu'ils juge nécessaires et utiles à la conduite des opérations de restructuration des entreprises débitrices, notamment le rééchelonnement des créances, l'abandon partiel de ces créances, ainsi que l'utilisation des montants récupérés pour l'acquisition d'actions ou d'actifs dans le cadre de la restructuration.

Le comité ministériel prévu à l'article 7 de la présente loi décide, sur proposition de la commission de restructuration des entreprises publiques, pour chaque entreprise, du principe de la renonciation au privilège du trésor, en fixe les conditions et détermine les créances concernées.

Art. 14. — Pour une période transitoire, ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les sociétés dans lesquelles la participation directe ou indirecte de l'Etat se trouve réduite à moins de 50% de leur capital, suite à des opérations de cession réalisées dans le cadre de cette loi, peuvent être dispensées de l'application des dispositions des lois 85-72 et 85-73 du 20 juillet 1985 relatives à la tutelle et aux procédures de passation de marchés des entreprises publiques à condition que le ou les acquéreurs s'engagent à detenir 67% au moins du capital au terme de la dite période.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 87-48 du 2 août 1987, portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participation (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est institué un avoir fiscal au taux de (45%) des bénéfices distribués à valoir sur la contribution personnelle d'Etat due par les personnes physiques et ce en plus du crédit d'impôt prévu par l'article 27 de la loi des finances n° 82-92 du 31 décembre 1982.

Les modalités d'application concernant l'avoir fiscal sont identiques à celles régissant le crédit d'impôt visé au paragraphe précédent.

Art. 2. — Le revenu de valeurs mobilières sous forme de titres de participations ou de parts sociales est exonéré de la contribution de solidarité instituée par la loi n° 73-72 du 19 novembre 1973. Il est soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 20% pour les bénéfices distribués au profit des détenteurs d'actions nominatives et au taux de 30% pour les bénéfices distribués au profit des détenteurs d'actions au porteur.

Art. 3. — Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au titre des distributions de bénéfices et detentrices d'actions nominatives peuvent opter pour un régime libératoire au taux de 30%. Au cas où ce régime est choisi, il est exclusif du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal, prévus à l'article premier de la présente loi.

Art. 4. — La limite du réinvestissement exonéré prévus pour les personnes physiques par l'article 2 de la loi n° 62-75 du 31 décembre 1962 est portée, pour les personnes physiques, à 50% du revenu imposable à la contribution personnelle d'Etat.

Dans ce cadre, les employeurs et les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas retenir à la source les impôts dus sur la partie du salaire ou de la pension réinvestie.

En cas de trop perçu les salariés et les retraités bénéficient d'une procédure accélérée et spécifique de restitution dont les modalités d'application seront fixées par décret.

Art. 5. — La présente loi prend effet à compter du 1^{er} janvier 1988.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Loi n° 87-49 du 2 août 1987 réglementant le commerce des ascenseurs et assimilés (1).

Au nom du Peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La Chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — L'exercice du commerce des ascenseurs et assimilés est soumis aux conditions prévues par la présente loi.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Est considéré commerçant en ascenseurs et assimilés au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui achète et vend ces équipements et en assure le montage et la maintenance.

Art. 2. — L'exercice du commerce des ascenseurs et assimilés est soumis à l'agrément du ministre de l'industrie et du commerce après avis d'une commission technique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

L'agrément est donné à l'intéressé sous forme de carte professionnelle.

Les modalités d'obtention de l'agrément sont fixées par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

Art. 3. — L'agrément peut être accordé aux personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :

1) Etre de nationalité tunisienne ;

2) Etre lié par un contrat de concession avec un constructeur d'ascenseurs et assimilés comportant des clauses obligatoires fixées par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

3) Disposer de ressources financières minimales dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce. Pour les personnes morales, le capital social doit être entièrement libéré.

4) Ne pas avoir été condamné pour faux en écriture, vol, recel, abus de confiance, concussion, émission de chèque sans provision ou pour délits punis par les lois sur l'escroquerie, l'extorsion de fonds ou de valeurs et la banqueroute ou pour infractions à la réglementation de change et du commerce extérieur et ne pas avoir été déclaré en faillite.

Pour les personnes morales, cette dernière condition est requise de leurs dirigeants.

5) Avoir contracté une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Toute suspension ou non renouvellement du contrat d'assurance est porté, sans délai, par la société d'assurance à la connaissance du ministre de l'industrie et du commerce. •

6) Disposer de locaux d'exercice, d'équipements et outillage spécifiques et d'un personnel qualifié tels que déterminés par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

Art. 4. — Le commerçant en ascenseurs et assimilés ne peut procéder ou faire procéder au montage, à la mise en service et à la maintenance que pour les appareils de la marque dont il est concessionnaire.

Le montage et la mise en service de ces équipements doivent être effectués selon les normes en vigueur.

La maintenance doit être effectuée tout au long de la durée de vie des équipements installés selon les règles de l'art et ce en vertu de contrats d'abonnement à l'entretien dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

Le commerçant en ascenseurs et assimilés doit assurer à sa clientèle les mêmes garanties que celles accordées par son concédant dans le pays d'origine.

Art. 5. — Le commerçant en ascenseurs et assimilés doit tenir un registre comportant toutes les indications concernant les équipements installés et leur maintenance. Le modèle de ce registre est fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

Art. 6. — Le registre prévu à l'article 5 de la présente loi est coté et paraphé par les services compétents du ministère de l'industrie et du commerce dans la forme ordinaire et sans frais. Il est tenu chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

Les contrats d'abonnement à l'entretien visés à l'article 4 de la présente loi ainsi que les registres doivent être conservés pendant dix ans.

Art. 7. — En cas de rupture ou de résiliation du contrat de concession le concessionnaire doit en informer le ministre de

l'industrie et du commerce par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit la date à laquelle la rupture ou la résiliation du contrat a eu lieu.

Art. 8. — Tout changement du dirigeant ou des statuts d'une personne morale exerçant le commerce des ascenseurs et assimilés doit être porté à la connaissance du ministre de l'industrie et du commerce par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le changement a eu lieu. A défaut, une décision de retrait provisoire de la carte professionnelle peut être prise par le ministre de l'industrie et du commerce jusqu'à la régularisation de la situation de la personne morale.

Art. 9. — Si l'une des conditions requises pour l'obtention de la carte professionnelle de commerçant en ascenseurs et assimilés vient à faire défaut, le ministre de l'industrie et du commerce ordonne le retrait de la carte après avis de la commission technique visée à l'article 2 de la présente loi jusqu'à la régularisation de la situation du contrevenant.

Art. 10. — Toute personne physique ou morale qui exerce le commerce des ascenseurs et assimilés sans avoir obtenu l'agrément préalable prévu à l'article 2 de la présente loi est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars, et d'un emprisonnement d'un mois à 6 mois ou de l'une des deux peines seulement.

En outre, le ministre de l'industrie et du commerce ordonne la fermeture de l'établissement du contrevenant qui ne pourra exercer cette activité qu'après avoir au préalable rempli les conditions requises par l'article 3 de la présente loi.

Art. 11. — Tout manquement à l'une des obligations prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente loi entraîne la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement et est puni d'une amende de 500 à 5.000 dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 2 mois ou de l'une des deux peines seulement.

Art. 12. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par :

- les agents de contrôle économique assermentés;
- les officiers de la police judiciaire;
- toutes personnes dûment assermentées spécialement habilitées à cet effet et désignées par le ministre de l'industrie et du commerce.

Les procès-verbaux sont adressés au ministre de l'industrie et du commerce qui les transmet à la juridiction compétente sauf s'il est décidé d'accorder une transaction ou d'appliquer une sanction administrative.

Art. 13. — Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de commerçant en ascenseurs et assimilés à la date de publication de la présente loi est tenue de se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa promulgation.

Les personnes physiques ou morales qui se verront refuser l'agrément doivent cesser leur activité dans un délai d'un an à compter de la notification du rejet de leur demande.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 87-50 du 2 août 1987, portant création de l'agence de promotion de l'industrie (1).

Au nom du peuple ;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé « agence de promotion de l'industrie », et qui prend lieu et place du centre national d'études industrielles, de l'agence de promotion des investissements et de l'agence foncière industrielle.

L'agence est réputée commerçant dans ses relations avec les tiers et est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'industrie et du commerce. Son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — L'agence de promotion de l'industrie a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement relative à la promotion du secteur industriel, dans le cadre des plans de développement économique et social.

Elle est chargée notamment de :

— Entreprendre des études sectorielles concernant les industries manufacturières permettant d'évaluer l'état des secteurs, leur degré d'évolution et les perspectives de leur développement.

— Assurer la mise en place et la gestion d'une banque de données industrielles et d'une bourse de sous-traitance en vue de favoriser l'identification des projets et l'exploitation optimale des capacités de production installées.

— Identifier les opportunités d'investissements dans le secteur industriel et aider à leur réalisation.

— Entreprendre des études de faisabilité, techniques et économiques, des projets industriels notamment ceux prévus dans le plan de développement économique et social.

— Instruire les dossiers relatifs à l'octroi des avantages et garanties accordés par l'Etat aux projets d'investissements dans le secteur industriel, et les soumettre à l'avis de la commission d'octroi des avantages et garanties prévue par le code des investissements industriels.

— Développer toute action d'information et de promotion, en collaboration avec les organismes publics ou privés, en Tunisie ou à l'étranger, pour faire connaître les opportunités d'investissements et favoriser leur réalisation.

— Assurer le suivi de la réalisation des projets industriels.

— Assister les promoteurs de projets industriels dans l'élaboration des études et la réalisation de leurs projets.

— Fournir l'assistance aux entreprises et organismes publics ou privés en matière d'organisation, d'amélioration de la gestion et de formation des cadres et notamment au profit des entreprises de petite et moyenne taille.

— Contribuer à la formation des promoteurs, notamment par l'organisation de séminaires et de sessions de formation et de recyclage dans tous les domaines qui intéressent la vie des entreprises.

— Organiser des enquêtes pour le recensement des activités industrielles auprès des entreprises et organismes publics ou privés, à des fins de statistiques, d'analyse et d'études conformément à la réglementation en vigueur.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

— Procéder à toutes enquêtes et études d'ordre technique, économique ou social relatives à la détermination, à la viabilité et à l'équipement des zones industrielles, artisanales ou de petits métiers, et ce, dans le cadre de la politique arrêtée dans ce domaine.

— Effectuer toutes sortes d'opérations mobilières et immobilières et entreprendre directement ou indirectement tous travaux d'infrastructures et de superstructure lui permettant de créer des zones industrielles, artisanales et de petits métiers, les aménager et de les céder ou les louer aux promoteurs industriels dans les conditions prévues par la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation. Les terrains à usage de dépôt ou d'entrepôt ainsi que les terrains réservés à l'implantation d'activités complémentaires qui concourent au développement et à l'animation de la zone, sont assimilés aux terrains à vocation industrielle.

— Assurer d'une façon générale toutes missions concourant à son objet et qui lui seraient confiées par l'Etat.

Art. 3. — L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie sont fixées par décret. La composition du conseil d'administration de l'agence n'est pas régie par les dispositions de l'article 70 alinéa 3 du code de commerce.

Art. 4. — Il est créé un conseil de développement industriel chargé d'examiner périodiquement la situation du secteur industriel et de formuler au gouvernement toutes propositions s'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'industrie. La composition et les modalités de fonctionnement dudit conseil sont fixées par décret.

Art. 5. — Le centre national d'études industrielles créé par la loi n° 68-39 du 16 décembre 1968, l'agence de promotion des investissements créée par la loi n° 72-38 du 27 avril 1972 et l'agence foncière industrielle créée par la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 sont supprimées. Leur liquidation est confiée à l'agence de promotion de l'industrie qui prendra en charge l'actif et le passif des établissements supprimés.

Art. 6. — En cas de dissolution de l'agence de promotion de l'industrie son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements qu'elle aura contractés.

Art. 7. — Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées et notamment :

— La loi n° 68-39 du 16 décembre 1968 portant création d'un centre national d'études industrielles ;

— L'article 43 de la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour la gestion 1976.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des députés, ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER *Dispositions générales*

Article premier. — La présente loi fixe le régime d'encouragement applicable aux investissements réalisés en Tunisie, dans le secteur des industries manufacturières.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans ses séances des 29 et 30 juillet 1987.

Le régime institué par cette loi s'applique aux investissements réalisés par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en association dans les industries manufacturières dont la production est destinée soit totalement à l'exportation soit partiellement à l'exportation et à l'écoulement sur le marché local.

La liste des industries manufacturières est fixée par décret sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce.

Art. 2. — Les investissements dans les industries manufacturières sont réalisés librement et ne sont pas soumis à agrément préalable. Toutefois, ils font l'objet d'une déclaration déposée auprès de l'agence de promotion de l'industrie. Cette déclaration comporte notamment des données sur la nature du projet, son lieu d'implantation, les emplois à créer, la liste du matériel à acquérir, la participation étrangère et les schémas d'investissement et de financement.

Art. 3. — Les investissements de création, d'extension ou de renouvellement peuvent bénéficier des avantages et garanties prévus par la présente loi en fonction des critères suivants :

- Exportation totale ou partielle;
- Décentralisation et création d'emploi;
- Apport technologique et intégration.

Sont exclus du bénéfice des avantages prévus par la présente loi, les investissements réalisés, dans les industries manufacturières autres que celles totalement exportatrices et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de l'industrie et du commerce à l'exception des avantages énoncés aux articles 28, 29, 32, 33, 34 et 35 de la présente loi.

Art. 4. — Les investissements éligibles aux avantages et garanties prévus par la présente loi et dont les promoteurs sollicitent le bénéfice de l'aide de l'Etat, en fonction des critères visés à l'article 3 de la présente loi font l'objet d'une décision d'octroi de ces avantages et garanties.

Toutefois, les investissements réalisés dans les industries manufacturières totalement exportatrices bénéficient des avantages et garanties prévus au titre II de la présente loi sur simple déclaration déposée auprès de l'agence de promotion de l'industrie.

Les investissements ne faisant pas l'objet d'une décision d'octroi d'avantages et garanties et qui réalisent des opérations d'exportation, bénéficient des avantages prévus aux articles 28 et 29 de la présente loi.

Art. 5. — Les investissements réalisés dans les industries manufacturières autres que celles totalement exportatrices peuvent bénéficier des avantages de la présente loi lorsque leur schéma d'investissement comporte au moins 30% de fonds propres.

Art. 6. — Les avantages et garanties objet de la décision visée à l'article 4 alinéa premier de la présente loi sont accordés par le ministre de l'industrie et du commerce sur avis d'une commission siégeant à l'agence de promotion de l'industrie et dont la composition est fixée par décret.

Le ministre de l'industrie et du commerce peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs au président-directeur général de l'agence de promotion de l'industrie en matière d'octroi des avantages pour les investissements dont le coût total, fonds de roulement compris, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce.

La décision d'avantages est délivrée, dans les conditions énoncées à l'article 3 de la présente loi sur présentation par le promoteur d'un dossier comprenant notamment :

- l'étude de faisabilité du projet;
- l'implantation et le schéma de réalisation du projet;
- l'accord d'une ou de plusieurs institutions financières pour l'octroi des crédits d'investissements.

La décision d'octroi ou de refus des avantages prévus par la présente loi est notifiée au promoteur dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 7. — Les investissements contribuant au développement régional réalisés dans les industries manufacturières implantées dans les zones de décentralisation industrielle, telles que définies par décret, bénéficient des avantages additionnels prévus aux articles 22, 30 et 31 de la présente loi.

Art. 8. — Les non résidents qui investissent dans les industries manufacturières bénéficient de la garantie de transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent.

La garantie de transfert du capital au moyen d'une importation en devises porte sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.

Le transfert du capital investi au moyen d'une importation en devises et des revenus qui en découlent est effectué immédiatement après accord de la banque centrale de Tunisie.

TITRE II

Régime particulier d'encouragement aux investissements dans les industries manufacturières totalement exportatrices

Art. 9. — Les investissements réalisés dans les industries manufacturières dont la production est totalement destinée à l'exportation bénéficient d'un régime particulier d'encouragement assimilé au régime de la zone franche tel que prévu par le code des douanes.

CHAPITRE PREMIER LE REGIME FISCAL

Art. 10. — Les entreprises industrielles totalement exportatrices ne sont soumises, au titre de leur activité en Tunisie, qu'au paiement des impôts, droits, taxes et prélèvements suivants :

- 1) Droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme;
- 2) Taxes d'entretien et d'assainissement;
- 3) Contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi.

Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non résident, avant son recrutement, peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Tunisie.

Art. 11. — Les entreprises industrielles totalement exportatrices bénéficient des avantages suivants :

- 1) Exonération de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières dû à raison des emprunts contractés pour le financement de l'investissement de son extension ou de son renouvellement.
- 2) Dégrevement total des revenus ou bénéfices réinvestis dans les souscriptions initiales ou augmentation du capital des entreprises et soumis à la contribution personnelle d'Etat pour les personnes physiques ou à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés et à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les personnes morales.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

- 3) Remboursement des taxes sur le chiffre d'affaires pour les achats locaux effectués auprès de «non producteurs» des biens d'équipement, outillage, pièces de rechange, matières premières, produits semi-finis, matières consommables et matériaux nécessaires à la construction des bâtiments propres à l'activité de l'entreprise, sous réserve de justification dans le mois qui suit l'acquisition, du montant des taxes ayant effectivement grevé les achats sus-visés.

- 4) Remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement, outillages, pièces

de rechange, matières premières, produits semi-finis, matières consommables et matériaux nécessaires à la construction des bâtiments propres à l'activité de l'entreprise, importés et acquis sur le marché local par l'entreprise.

Art. 12. — Les revenus provenant des opérations d'exportation réalisées par les entreprises industrielles et des sociétés de personnes totalement exportatrices ne sont pas soumis à la contribution personnelle d'Etat.

Les bénéfices distribués par les entreprises totalement exportatrices et provenant des opérations d'exportation ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et à la contribution personnelle d'Etat.

Art. 13. — Les entrepôts sous douane ayant pour objet l'approvisionnement des entreprises éligibles aux avantages prévus par le présent titre, en outillage, pièces de rechange, matières premières produits semi-finis et matières consommables bénéficient de la suspension des taxes sur le chiffre d'affaires sur les opérations de prestations de services et d'achats effectuées localement auprès de «Producteurs» et nécessaires à leur activité.

Art. 14. — Les agents d'encadrement et de maîtrise recrutés conformément à l'article 21 de la présente loi, bénéficient d'un régime forfaitaire de contribution fiscale fixée à 20% du montant de leur rémunération brute.

CHAPITRE II REGIME DE CHANGE ET DE COMMERCE EXTERIEUR

Art. 15. — Les personnes morales produisant totalement pour l'exportation sont considérées non résidentes quand leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital. La participation de résidents au capital de ces personnes morales est soumise à autorisation de la banque centrale de Tunisie.

Art. 16. — Les non résidents au sens du présent chapitre ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs exportations, prestations de services et revenus. Cependant, ils doivent effectuer tous leurs règlements tels que paiements des biens et services en Tunisie droits et taxes et dividendes distribués aux associés résidents au moyen de comptes étrangers en dinars convertibles.

Art. 17. — Les personnes physiques et les personnes morales résidentes doivent rapatrier la contre-valeur de leurs exportations conformément à la législation en vigueur.

Elles peuvent effectuer librement tous transferts afférents à leur production ainsi qu'aux distributions de dividendes revenant aux associés non résidents.

Les ordres de transfert de cette catégorie d'entreprises sont exécutés par les intermédiaires agréés en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par la banque centrale de Tunisie.

Art. 18. — Toutes cessions entre résidents et non résidents de titres et d'installations d'entreprises admises au bénéfice du présent chapitre sont soumises à autorisation de la banque centrale de Tunisie.

Art. 19. — Les entreprises admises au bénéfice des dispositions du présent titre peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve de déclaration en douane qui tient lieu d'acquis à caution, garanti ou non.

Art. 20. — Les entreprises bénéficiaires des dispositions du présent titre sont autorisées à effectuer des ventes en Tunisie portant sur une partie de leur propre production, à l'exception des produits prohibés à l'importation, sans formalités de commerce extérieur, après paiement des droits et taxes comme en matière d'importation pour les ventes destinées au marché intérieur et en suspension des droits et taxes pour les ventes aux entreprises spécialisées dans la vente en devises.

Le pourcentage de ces ventes est fixé à un maximum de 20% du chiffre d'affaires hors taxes de ces entreprises sauf limitation par décret en fonction de chaque branche d'activité.

CHAPITRE III AUTRES AVANTAGES ET DISPOSITIONS

Art. 21. — Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter sans formalités, des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère dans la limite de quatre cadres par entreprise, notification de ce recrutement devant être faite au ministère des affaires sociales.

Au-delà de la limite visée ci-dessus, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le ministre des affaires sociales.

Les modalités du régime ci-dessus seront définies par décret conformément à l'article 260 du code de travail.

Art. 22. — Les entreprises totalement exportatrices installées dans les zones de décentralisation visées à l'article 7 de la présente loi, bénéficient des avantages additionnels suivants :

1) Prise en charge par l'Etat des dépenses au titre des travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets s'implantant dans les zones aménagées par l'agence de promotion de l'industrie ou préalablement approuvées par elle dans les conditions suivantes :

— Prise en charge totale pour les investissements réalisés dans les chefs-lieux des gouvernorats;

— Prise en charge à raison de cinquante pour cent, pour les investissements réalisés dans les chefs lieux des délégations.

2) Prise en charge totale par l'Etat nonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente loi, des contributions patronnales au régime légal de sécurité sociale au titre des rémunérations versées au personnel de nationalité tunisienne de l'entreprise, pendant une période de cinq ans renouvelable pour une période d'égale durée, sur avis de la commission prévue à l'article 6 de la présente loi.

Art. 23. — Les entreprises bénéficiaires des dispositions du présent titre sont soumises à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions de la présente loi.

Elles sont notamment soumises à des mesures de contrôle et de surveillance exercées par l'administration des douanes et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents. Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont fixés par arrêté du ministre du plan et des finances.

Art. 24. — Outre les sanctions prévues par les règles du droit commun en matière fiscale, douanière et de change, toute infraction aux dispositions du présent titre, telle que détournement d'usage de biens d'équipements, d'outillages, de pièces de rechange, de matières premières, de produits semi-finis, de matières consommables acquises ou fabriquées par les entreprises admises au bénéfice de la présente loi, est passible d'une amende non susceptible de remise, égale à trois fois le montant de l'infraction avec un minimum de 1.000 dinars, sans préjudice de la perte du droit au bénéfice de cette loi en cas de récidive. Les infractions sont constatées et poursuivies comme en matière de législation douanière.

TITRE III

Avantages aux investissements dans les industries manufacturières autres que totalement exportatrices

Art. 25. — Sont éligibles aux avantages du présent titre les investissements dans les industries manufacturières réalisées par les entreprises produisant pour le marché local partiellement exportatrices ou s'implantant dans une zone de décentralisation industrielle.

CHAPITRE PREMIER AVANTAGES FISCAUX

Art. 26. — Les entreprises industrielles régies par le présent titre bénéficient au stade de leur constitution, extension, renouvellement ou transformation des avantages suivants :

1) Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise ainsi que des actes réalisant ou constatant les augmentations de capital, les transformations des statuts, les fusions et les apports, pendant une période de dix ans à compter de la date de constitution de la société.

2) Dégrevement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription ou à l'augmentation du capital social de l'entreprise dans la limite de 70% de :

— leur revenu annuel imposable à la contribution personnelle d'Etat pour les personnes physiques;

— leurs bénéfices soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les personnes morales.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

3) Exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dû à raison des bénéfices distribués aux actionnaires et parts d'intérêts créés pour l'installation de l'entreprise qui n'excèdent pas annuellement 10% de la valeur nominale des titres pendant trois années consécutives à partir de la première année bénéficiaire.

Art. 27. — Les entreprises industrielles régies par le présent titre bénéficient, au titre de l'acquisition de leurs moyens de production des avantages suivants :

1) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaires sur les biens d'équipement importés ou acquis totalement auprès de « producteurs » et nécessaires à la production de l'entreprise.

2) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaires, sur les prestations de services et les achats des biens et produits effectués localement auprès de « producteurs » et nécessaires à la construction des bâtiments propres à l'activité de l'entreprise.

Art. 28. — Les entreprises industrielles qui réalisent des opérations d'exportation bénéficient, durant leur activité, des avantages suivants :

1) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaires au titre des acquisitions de biens et produits auprès des « producteurs » locaux et des prestations de services nécessaires à la production destinée à l'exportation.

2) Remboursement des droits de douane et des taxes d'effets équivalents acquittés sur les matières premières et produits semi-finis importés et acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l'exportation.

3) Remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, acquittés sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement et inclus dans les annuités normales d'amortissement au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation.

Les remboursements prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article sont effectués selon la procédure fixée par l'article 193 bis du code des douanes.

4) Assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décision du ministre du plan et des finances, après avis du ministre de l'industrie et du commerce.

5) Exonération des bénéfices provenant des opérations d'exportation, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans la limite de la proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par rapport au chiffre d'affaires total. Sont aussi considérées comme opérations d'exportation pour le bénéfice de cet avantage les ventes directes aux sociétés industrielles totalement exportatrices bénéficiaires des dispositions du titre II de la présente loi et aux sociétés d'exportation régies par la loi n° 84-20 du 9 mai 1984.

6) Exonération des bénéfices provenant d'opérations effectuées sur le marché local à concurrence de 20% des bénéfices provenant des opérations d'exportation;

7) Bénéfice d'un régime forfaitaire de contribution fiscale fixée à 20% du montant de la rémunération brute des agents d'encadrement et de maîtrise de nationalité étrangère recrutés conformément à la législation en vigueur.

8) Possibilité d'option du personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisation de sécurité sociale en Tunisie.

Art. 29. — Les personnes physiques réalisant des revenus provenant d'opérations d'exportation bénéficient d'un abattement égal à 40% du montant net de ces revenus soumis à la contribution personnelle d'Etat.

Les associés des sociétés, réalisant au moins cinquante pour cent de leur chiffre d'affaires hors taxes à l'exportation, bénéficient de l'abattement prévu à l'alinéa premier du présent article au titre du montant des bénéfices distribués par les sociétés et soumis à la contribution personnelle d'Etat.

CHAPITRE II

Avantages liés à la décentralisation

Art. 30. — Les entreprises industrielles régies par le présent titre et installées dans les zones de décentralisation prévues à l'article 7 de la présente loi bénéficient des avantages additionnels suivants :

1) Prise en charge par l'Etat des dépenses au titre des travaux d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets s'implantant dans les zones aménagées par l'agence de promotion de l'industrie ou préalablement approuvées par elle dans les conditions suivantes :

— Prise en charge totale pour les investissements réalisés dans les chefs-lieux des gouvernorats.

— Prise en charge à raison de cinquante pour cent pour les investissements réalisés dans les chefs-lieux des délégations.

2) Prise en charge totale par l'Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale et exonération de la contribution au fonds de promotion de logements pour les salariés pendant les 5 premières années d'activité effective.

3) Paiement, pendant les 7 premières années d'activité effective, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux aux taux réduits à 5%.

Les entreprises bénéficiaires de l'imposition réduite prévue par l'alinéa 3 ci-dessus sont dispensées du paiement du droit d'exercice pour la période sus-visée.

Art. 31. — Les entreprises industrielles décentralisées justifiant d'une exportation de 20% ou plus de leur chiffre d'affaire annuel hors taxes, durant les quatre dernières années de la période d'imposition au taux réduit visée à l'article 30 alinéa 3 de la présente loi bénéficient de ce même avantage pour une période supplémentaire de trois années.

TITRE VI

DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

Avantages spécifiques

Art. 32. — Peuvent bénéficier d'une prise en charge, par l'Etat, de 50% des charges de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre de la 2ème équipe et de 75% au titre de la 3ème et 4ème équipe, les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date de publication de la présente loi une 2ème, 3ème, ou 4ème équipe pour optimiser l'utilisation de leur capacité de production.

Cet avantage est accordé par décision conjointe des ministres des affaires sociales et de l'industrie et du commerce, après avis de

la commission prévue à l'article 6 de la présente loi pour une période de 5 ans.

Art. 33. — Peuvent être octroyés aux entreprises industrielles ayant déjà cessé leurs activités et qui font l'objet d'une reprise, par de nouveaux promoteurs, en vue de leur réactivation, des avantages d'ordre fiscal et de prise en charge des contributions au régime légal de sécurité sociale et exonération de la contribution au fonds de promotion de logements pour les salariés.

Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision conjointe des ministres du plan et des finances et de l'industrie et du commerce, après avis de la commission prévue à l'article 6 de la présente loi.

Art. 34. — Lorsque l'investissement revêt une importance ou un intérêt particulier pour l'économie nationale, compte tenu notamment du degré d'intégration jugé élevé du projet ou de l'acquisition d'équipements spécifiques destinés à l'économie d'énergie et à l'économie d'eau, ou à la préservation de l'environnement ou au contrôle de qualité, il peut bénéficier directement ou en complément des avantages prévus par la présente loi de ces mêmes avantages dans les conditions plus favorables, en ce qui concerne notamment la durée de la période d'exonération fiscale et de prise en charge des cotisations sociales.

Il peut, en outre, être accordé à l'investissement considéré le bénéfice du paiement des droits de douane au taux minimum sur les biens d'équipement importés et non fabriqués localement.

Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision conjointe des ministres de l'industrie et du commerce et du plan et des finances, après avis de la commission prévue à l'article 6 de la présente loi.

Art. 35. — Les investissements réalisés par les entreprises industrielles qui réalisent un apport technologique lié à un effort d'intégration locale, peuvent bénéficier de la prise en charge totale ou partielle, par l'Etat, des dépenses de formation du personnel, ainsi que de l'exonération de l'impôt sur les redevances payées par l'entreprise.

Les conditions et modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de l'industrie et du commerce.

Art. 36. — Les entreprises industrielles peuvent bénéficier, au titre des matières premières, produits et articles destinés à la fabrication de biens d'équipement, du même régime fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires importés à l'état fini et bénéficiant de plein droit d'exonération, de suspension ou de réduction des droits de douane ou des taxes sur le chiffre d'affaires.

La liste des biens d'équipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres du plan et des finances et de l'industrie et du commerce.

Le bénéfice de ce régime est accordé par décision conjointe des ministres du plan et des finances et de l'industrie et du commerce, après avis de la commission prévue à l'article 6 de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 37. — Les entreprises bénéficiaires des dispositions des titres III et IV de la présente loi sont considérées comme résidentes au sens de l'article 5 de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes.

Art. 38. — Lorsque l'investissement bénéficiaire des avantages et des garanties prévus par la présente loi n'a pas reçu un commencement d'exécution dans le délai d'un an, il sera procédé au retrait de la décision d'octroi des avantages et garanties, après avis de l'agence de promotion de l'industrie qui aura au préalable entendu le promoteur concerné.

Art. 39. — Les entreprises bénéficiaires des avantages et garanties prévus par la présente loi font l'objet, durant la période de réalisation de leur promotion d'investissement, d'un suivi de la

part des agents de l'agence de promotion de l'industrie dûment habilités à cet effet.

De même, les entreprises bénéficiaires des dispositions du titre III de la présente loi sont soumises au contrôle des administrations chargées de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 40. — Les promoteurs bénéficiaires des avantages et garanties prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect des dispositions de la présente loi après leur audition par l'agence de promotion de l'industrie. Cette déchéance peut être partielle ou totale. Elle est notifiée au promoteur dans les mêmes formes que celles relatives à l'octroi des avantages et garanties.

Art. 41. — Tout différend entre l'investisseur étranger et le gouvernement, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par le gouvernement à l'encontre de celui-ci sera réglé conformément aux procédures judiciaires d'arbitrage et de conciliation prévues dans le cadre, soit :

— Des accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre la Tunisie et l'Etat, dont l'investisseur est ressortissant;

— De la convention relative à la création d'un organisme arabe pour la garantie des investissements, ratifiée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972;

— De la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966;

— De toute autre convention conclue par le gouvernement de la République tunisienne, dans ce sens.

Art. 42. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

1) La loi n° 81-56 du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Toutefois, les investissements agréés selon les dispositions de la loi n° 81-56 du 23 juin 1981, continueront à bénéficier des garanties et avantages qui leur ont été accordés. Ils bénéficient, en outre, des avantages spécifiques à l'exportation prévus aux articles 28 et 29 de la présente loi.

2) Le décret-loi n° 85-14 du 11 octobre 1985 portant régime particulier en faveur des industries exportatrices.

Toutefois, les investissements agréés selon les dispositions du décret-loi n° 85-14 du 11 octobre 1985 continueront à bénéficier des avantages et garanties qui leur ont été accordés, sauf dispositions plus favorables prévues par la présente loi.

3) L'article 30 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au palais de Skanès, le 2 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Décret n° 87-1020 du 12 août 1987 portant nomination des nouveaux membres de la cour de sûreté de l'Etat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968 complétée par la loi n° 87-43 du 2 août 1987 portant institution de la cour de sûreté de l'Etat et notamment les articles 3, 5 et 6;

Sur proposition du Président de la chambre des députés et du ministre d'Etat, ministre de la justice;

Vu l'avis du ministre délégué du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Décrétons :

Article premier. — La chambre du jugement de la cour de sûreté de l'Etat est composée des membres dont les noms suivent :

Messieurs :

Hechmi Zemmal, procureur général de la République : président;

Mohamed Lahbib Mahjoub, président de chambre à la cour d'appel de Tunis : vice-président;

Mbarek Zarkouni, conseiller à la cour de cassation : membre;

Ali Chenanaoui, conseiller à la cour de cassation : membre;

Mohamed Kraïem El Mastouri, député : membre;

Abdallah El Abaab, député : membre;

Art. 2. — Le ministère public près la dite cour comprend :

Messieurs :

Mohamed Zayani, procureur général près la cour d'appel de Tunis : avocat général;

Mohamed Ben Hassine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis : substitut de l'avocat général.

Art. 3. — Monsieur Mohamed Larbi Boukordagha, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Salah Ben Ayed, Premier substitut du procureur de la République à Tunis.

Sont chargés de l'instruction des affaires relevant de la compétence de la cour de sûreté de l'Etat.

Art. 4. — La chambre spéciale de cassation de sûreté de l'Etat est composée des membres dont les noms suivent :

Messieurs :

Ali Ben Jaâfar, président de chambre à la cour de cassation : Président;

Ahmed El Hédi Bouzaïane, Président de chambre à la cour de cassation : vice-président;

Abdelouhab Ben Ameer, conseiller à la cour de cassation :
membre;

Mohamed Hédi Majdoub, conseiller à la cour de cassation :
membre;

Habib Tliba, député : membre;

Mekki El Aloui, député : membre.

Le ministère public est représenté près la dite chambre par :

Messieurs :

Mohsen Labbane, premier avocat général à la cour de cassation
et;

Mohamed Lakhdar Lamine, avocat général à la cour de
cassation.

Art. 5. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent
décret.

Art. 6. — Le ministre d'Etat, ministre de la justice est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de
la République tunisienne*.

Fait au Palais de Skanès, le 12 août 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

DELEGATION DE SIGNATURE

**Arrêté du ministre d'Etat, ministre de la justice du 2 août
1987 portant délégation de signature.**

Le ministre d'Etat, ministre de la justice;

Vu le décret n° 74-1063 du 28 novembre 1974, portant organisation du
ministre de la justice;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et
secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 87-790 du 4 juin 1987 portant nomination du ministre
d'Etat, ministre de la justice;

Vu l'arrêté du 3 juin 1987 chargeant Monsieur Taieb Elloumi juge de
3ème grade des fonctions de chef de cabinet du ministre d'Etat, ministre de
la justice à compter du 30 juin 1987;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe premier de
l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975
Monsieur Taieb Elloumi, chef de cabinet du ministre d'Etat,
ministre de la justice est habilité à signer par délégation du
ministre d'Etat, ministre de la justice tous actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exécution des textes à caractères
réglementaires.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la
République tunisienne*.

Tunis, le 2 août 1987

Le ministre d'Etat, ministre de la justice
MOHAMED SALAH AYARI

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 87-987 du 27 juillet 1987 :

Monsieur Ellouz Moncef administrateur est chargé des fonc-
tions de chef de service de l'Etat civil à la commune de Sfax.

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau parcellaire d'un immeuble exproprié au
profit de la commune de Menzel Bourguiba par décret n° 61-256
du 15 juillet 1961. En application des dispositions de l'article 35 de
la loi n° 76-85 du 11 août 1976.

N° du titre foncier : 24.379; Nom des propriétaires : Lazard
(Louis Celestin), Lazard (Henri Joseph Engène), Lazard (Emile
Joseph Henri); Situation de l'immeuble : Avenue du Littoral à
Kenkla (Menzel Bourguiba); Superficie en m² : 2595.

EXAMEN

**Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 18 juillet
1987 complétant l'annexe de l'arrêté du 12 octobre 1983
fixant le règlement et le programme de l'examen profes-
sionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux
municipalités.**

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établis-
sements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du
corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 86-1136 du 21 novembre 1986 modifiant le décret n°
85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des
ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1983 fixant le règlement et le programme de
l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux
municipalités;

Vu l'avis du ministre délégué du Premier ministre chargé de la fonction
publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article unique. — L'annexe de l'arrêté sus-visé du 12 octobre
1983 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel
pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux municipalités est
complété ainsi qu'il suit :

8) PRODUCTION AGRICOLE

A) Spécialité : Production végétale

1ère option : Grandes cultures

Le sol

Composition et propriétés chimiques du sol

Propriétés physiques du sol

Dynamique des principaux éléments nutritifs du sol, principes et
méthodes d'estimation

La fertilisation des grandes cultures : principes et méthodes

Le travail du sol : les différentes façons - définitions et buts

L'eau dans le sol

Le bilan hydrique

Rotations et assolements

Etudes des cultures suivantes (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation techniques culturales d'entretien, traitement et récolte) : Cultures céréalières : blés, orge, avoine, maïs et triticales, légumineuses à graines : petits pois, pois chiche, féverole, haricot et lentille

Cultures industrielles : tournesol, betterave à sucre, tabac, sojalin et cotonnier

Cultures fourragères

Zones fourragères en Tunisie

Principales cultures fourragères en Tunisie en sec et en irrigué, avoine vesce betterave fourragère, médicago annuelle; fétuque, sella, phalaris ray-gras, cultures pour ensilage, luzerne, bersem, maïs fourrager

Les prairies et parcours

Les réserves fourragères (cactus etc...)

Le fauchage, préparation du matériel époque de la fauchaison, fenaison multiplication et production des semences céréalières sélectionnées (techniques de production, contrôle et certification, conditionnement, stockage)

Législation sur le contrôle des semences sélectionnées

2ème option : Défense des cultures :

Les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis de cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques et biologiques)

Les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole : classification en groupes, mode d'action, efficacité et rémanence, législation

La lutte intégrée : définition, principe et méthode d'action

Morphologie, biologie et moyen de lutte contre les insectes, les acariens, les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques, symptômes et moyens de lutte contre les maladies oryctogamiques des plantes cultivées

Les principes mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques)

Les calendriers des traitements phytosanitaires des principales cultures

3ème option : Arboriculture fruitière :

Caractéristiques des sols favorables aux plantations (données physiques et chimiques)

Les critères du choix des espèces à planter, sol, climat, eau, matériel végétal

Les méthodes d'amélioration (génétique et sanitaire des espèces fruitières et la vigne)

Etude de l'appareil végétatif

Etude des organes producteurs de fruits

Développement et croissance des fruits

Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne

La taille : principes, méthodes techniques

Les différents modes de conduite des arbres fruitiers et de la vigne

Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation (contrôle et certification, conditionnement, stockage)

Etude des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés, portes greffes, plantations entretien, traitement et récolte)

Abricotier

Agrumes

Amandier

Figuier

Olivier

Palmier dattier

Pêcher

Pistachier

Pommier

Poirier

Prunier-cerisier

Vigne de cuve

Vigne de table et à sécher

Méthodes et techniques de production des plantes fruitières

Contrôle des pépinières

4ème option : Culture maraîchères et ornementales :

Les sols à vocation maraîchères

Les assolements en cultures maraîchères

La fumure organique et nutrition minérale (chez les espèces maraîchères et florales)

Relation sol, plante, eau

Besoins en eau, irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)

Méthodes d'amélioration (génétique et sanitaire des espèces maraîchères et florales)

Influence des facteurs du climat sur le maraîchage, les différents types de cultures

La correction des facteurs climatiques, les cultures sous-abris
Récolte, commercialisation et transformation des produits maraîchères

Etudes des espèces maraîchères et ornementales suivantes (physiologie, préparation du sol, semis ou multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte)

Solanacées : Tomate, piment, aubergine, pomme de terre

Cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgette

Légumes vivaces : artichaut fraise

Liliacées : ail oignon

Légumineuses : petit pois, haricot, fève

Légumes feuilles; Laitue

Légumes racines : carottes, radis, navet

Plantes florales annuelles

Plantes florales bis-annuelles

Plantes bulbeuses

Plantes d'appartement

Importance économique des cultures maraîchères en Tunisie

B) SPECIALITE : PRODUCTION ANIMALE

1ère option : ressources fourragères et alimentation animale

Les aliments des animaux en Tunisie : Bilan, ressources, emplois

Les ressources fourragères en Tunisie

Les cultures fourragères perennes

Les cultures annuelles

Les réserves fourragères en Tunisie

Les différents types de parcours

Les réserves fourragères sur pieds

L'exploitation des fourrages

Les aliments concentrés, concentrés industriels et sous produits agro-industriels

Les cultures fourragères d'automne

Les cultures fourragères de printemps

2ème option : Petit élevage

L'importance, l'élevage et les problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie

La conduite rationnelle d'un élevage avicole

Les encouragements de l'Etat aux secteurs : avicole, apicole, cunicole, piscicole

Les aliments concentrés pour les volailles

L'importance, l'évolution et les problèmes de l'apiculture en Tunisie

Les productions apicoles

L'importance et les problèmes de l'élevage des lapins

Les productions cunicoles

3ème option : Elevage des bovins, ovins et caprins

L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage bovin

L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage ovin et caprin

Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, ovin et caprin

Les besoins nutritifs des bovins, ovins, caprins et leurs rations

Les méthodes d'amélioration génétiques des bovins, ovins, caprins

La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier

La conduite rationnelle d'élevage bovin à viande

La conduite rationnelle d'un élevage ovin

La conduite rationnelle d'un élevage caprin

La production laitière en Tunisie et ses problèmes
La production de la viande en Tunisie et ses problèmes
La production de la laine, du poil, du cuir en Tunisie.

Tunis, le 18 juillet 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur du 18 juillet 1987 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux municipalités.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 86-1136 du 21 novembre 1986;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1983 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux municipalités, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 18 juillet 1987;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur des travaux aux municipalités est ouvert au ministère de l'intérieur le 20 septembre 1987 et jours suivants :

Art. 2. — Le nombre des postes mis à l'examen est fixé à trois (3).

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidats est fixée au 20 août 1987.

Tunis, le 18 juillet 1987
Le ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur
ZINE EL ABIDINE BEN ALI

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

AMBASSADEURS

Par décret n° 87-1012 du 29 juillet 1987 :

Monsieur Mohamed Kraïem, administrateur général est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Berlin-Est.

Par décret n° 87-1013 du 29 juillet 1987 :

Monsieur Ahmed Kallala, administrateur en chef est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne à Varsovie.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

SERVICE NATIONAL

Décret n° 87-1014 du 2 août 1987 relatif à la fixation des conditions de mise à la disposition des appelés désignés pour accomplir le service national dans les unités des forces de la sécurité intérieure, dans les unités de développement, dans les institutions publiques à l'intérieur du pays et à l'extérieur et dans le cadre de la coopération technique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Sur proposition du ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique;

Vu la loi n° 86-27 du 2 mai 1986 relative au service national et en particulier son article 12;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers et caporaux-chefs d'active de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la défense nationale;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Conformément aux dispositions de la loi n° 86-27 du 2 mai 1986, relatives au service national et aux dispositions du présent décret, les appelés du service national sont mis à la disposition des unités des forces de la sécurité intérieure, des unités de développement, des institutions publiques à l'intérieur du pays et à l'extérieur et dans le cadre de la coopération technique.

Art. 2. — Les appelés sont mis à la disposition de ces institutions par arrêté du ministre de la défense nationale après avoir effectué la période de formation militaire à la suite de laquelle ils sont classés dans les différents grades militaires conformément aux dispositions en vigueur.

Le ministre de la défense nationale peut, à tout moment mettre fin à cette position et ordonner le transfert de l'appelé à une unité militaire pour terminer la période restante.

Art. 3. — Les institutions citées à l'article premier ci-dessus sont appelés à communiquer au ministère de la défense nationale, dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de chaque année, leurs

besoins en appelés et ce dans la limite de leur budget. Le ministre de la défense nationale statue sur ces demandes en fonctions des besoins de l'armée.

Art. 4. — Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, les appelés mis à la disposition des institutions citées ci-dessus sont soumis, durant la période restante du service actif après la période de formation militaire citée à l'article 2 ci-dessus, au statut général des militaires appelés et bénéficient des avantages accordés aux militaires présents dans les unités militaires et qui concernent les soins médicaux, les pensions militaires et les permissions.

Art. 5. — Les appelés désignés à servir hors des unités militaires perçoivent des ministères et des entreprises publiques auprès desquels ils ont été placés et sur leur propre budget une solde militaire journalière.

Le taux de cette solde journalière qui sera payée mensuellement est fixé comme suit :

Catégorie des officiers : 4d,166 par jour

Catégorie des sous-officiers : 3d,000 par jour

Catégorie des hommes de troupe : 2d,660 par jour.

Cette solde journalière est payée à compter de la date de la signature de l'arrêté de mise à la disposition.

Art. 6. — Les appelés désignés à servir hors unités militaires effectuent leur service.

— Soit en tenue civile;

— Soit en tenue réglementaire ou spécifique aux institutions citées à l'article premier ci-dessus à condition qu'elles les leur fournissent.

Art. 7. — Les dispositions de l'article quatre relatives aux soins médicaux ainsi que les dispositions de l'article cinq ne s'appliquent pas aux appelés désignés pour accomplir leur service national dans le cadre de la coopération technique.

Art. 8. — Les appelés désignés à servir hors unités militaires, sont soumis aux tribunaux militaires en ce qui concerne les délits et les crimes prévus au code de justice militaire.

Art. 9. — L'employeur de l'appelé désigné à hors unités militaires doit communiquer au ministère de la défense nationale dans les quarantes huit heures tout congé de maladie ainsi que tout manquement de l'appelé à ses obligations professionnelles.

Art. 10. — Les plaintes, rapports et procès-verbaux d'enquêtes préliminaires concernant les infractions commises par l'appelé désigné à servir hors unités militaires et relevant du tribunal militaire permanent, sont adressés au ministère de la défense nationale qui donne au commissaire du gouvernement l'ordre de poursuite, prévues à l'article 21 du code de justice militaire.

Art. 11. — Les ministres de la défense nationale, du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 août 1987

p./le Président de la République tunisienne
et par délégation,

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

EXONERATION DE LA TAXE A LA PRODUCTION

Décret n° 87-1015 du 2 août 1987 portant exonération de la taxe à la production due à l'importation, à la production et à la vente des appareils et filtres d'hémodialyse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services et notamment son article 7 bis;

Vu l'avis du ministre de la santé publique;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Sont exonérés de la taxe à la production : l'importation, la production et la vente des appareils et filtres d'hémodialyse repris au tableau ci-dessous :

N° du tarif douanier	Liste du matériel nécessaire à l'hémodialyse
90-17	Reins artificiels
84-18	Filtres pour hémodialyse
90-17	Trousse artérioveineuse
90-17	Intranules catheters intraveineux
39-07	Sacs de solutés de dialyse

Art. 2. — Les ministres du plan et des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 août 1987

p./le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre
RACHID SFAR

TAXE

Décret n° 87-1016 du 2 août 1987 portant réduction des taux de droit de douane, suspension de la taxe à la production à l'importation des feuilles d'aluminium servant pour la fabrication des plaques sensibilisées destinées pour l'impression des journaux et périodiques et rétablissement des taux des droits de douane à l'importation de ces plaques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu le code des douanes et notamment son article 8;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de services et notamment son article 7 bis;

Vu la loi n° 73-45 du 23 juillet 1973 portant mise en vigueur d'un tarif des droits de douane à l'importation et à l'exportation telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu le décret n° 76-134 du 19 février 1976 portant suspension provisoire des droits de douane et de la taxe à la production perçus à l'importation de

certaines matières premières utilisées par les entreprises d'édition de journaux et périodiques;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 29;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances, et de l'industrie et du commerce;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Le taux des droits de douane perçu à l'importation des feuilles d'aluminium relevant des positions 76.03 et 76.04 B du tarif des droits de douane est réduit au minimum légal de perception en tarif minimum.

Art. 2. — Le taux des droits de douane perçu à l'importation des plaques sensibilisées relevant de la position 37.01 Ba du tarif des douanes est rétabli à 18%.

Art. 3. — Est suspendue la taxe à la production perçue à l'importation des feuilles d'aluminium reprises à l'article premier ci-dessus.

Art. 4. — Le bénéfice de la réduction en tarif minimum ainsi que la suspension de la taxe à la production prévus aux articles 1et 3 ci-dessus est subordonné aux conditions suivantes :

— Les titres d'importation sous couvert desquels sont importés les feuilles d'aluminium ainsi que les factures commerciales y afférentes doivent comporter explicitement la mention «importation destinée exclusivement aux fins de fabrications de plaques sensibilisées destinées pour l'impression des journaux et périodiques», apposée par les soins du bénéficiaire avant le dépôt de la demande du titre auprès de l'établissement concerné émetteur de ce titre.

— La déclaration en douane doit être établie au nom de l'industriel agréé pour la fabrication des plaques sensibilisées (destinataire réel).

— L'industriel agréé doit souscrire lors de chaque importation, un engagement de ne pas céder en l'état les produits importés et d'acquiescer immédiatement les droits et taxes dûs au taux normal sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes et notamment son article 295.

— Cet engagement, établi sur l'imprimé spécial prévu à cet effet par la direction générale des douanes, doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane.

— L'industriel agréé doit tenir une comptabilité matière faisant constamment apparaître les quantités de matières premières, produits semi-finis, et articles en stock ainsi que ceux en cours de fabrication.

Art. 5. — Les industriels agréés admis à bénéficier du régime fiscal privilégié prévu aux articles 1 et 3 ci-dessus, sont soumis dans leurs établissements, dépôts et autres locaux à usage professionnel, aux visites des agents des douanes qui pourront y effectuer toutes les vérifications nécessaires.

Art. 6. — Les ministres du plan et des finances, et de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 2 août 1987

p./le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre
RACHID SFAR

INDEMNITES

Décret n° 87-1019 du 7 août 1987 portant modification aux dispositions du décret n° 76-171 du 1er mars 1976 relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Sur proposition du ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi des finances pour la gestion 1986 et instituant en son article 63 le payeur général;

Vu le décret n° 76-171 du 1er mars 1976 relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances tel qu'il a été modifié et complété notamment par les dispositions du décret n° 87-156 du 7 février 1987;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l'avis du ministre des communications;

Vu l'avis du Premier ministre;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — L'article 5 du décret n° 76-171 du 1er mars 1976 sus-visé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau). — Il est attribué à tous les agents titulaires ou temporaires en fonction dans les recettes des finances et des douanes, à la trésorerie générale et à la paie générale de Tunis ainsi que dans les recettes des P.T.T., une indemnité annuelle destinée à rémunérer leurs efforts en matière de recouvrement de droits constatés ou de droits dont le paiement est différé.

Le montant global de l'indemnité, pour l'ensemble de ces agents est calculé sur le chiffre total des recettes budgétaires opérées dans l'année, au profit de l'Etat, des régions et des communes ou des P.T.T., suivant le barème ci-après :

— Néant, lorsque la proportion des recouvrements de droits constatés au regard du montant des droits liquidés à ce titre est inférieur à 4/10ièmes;

— Un pour mille, lorsque la proportion des recouvrements de droits constatés au regard du montant total des constatations ou de droits dont le paiement est différé au regard du montant total des droits liquidés à ce titre est égale ou supérieure aux 4/10ièmes, mais inférieure au 5/10ièmes.

— Deux pour mille, lorsque la proportion des recouvrements de droits constatés au regard du montant total des constatations ou de droits dont le paiement est différé au regard du montant total des droits liquidés à ce titre soit égale ou supérieure aux 5/10ièmes, mais inférieure aux 6/10ièmes.

— Trois pour mille, lorsque la proportion des recouvrements de droits constatés au regard du montant total des constatations ou de droits dont le paiement est différé au regard du montant total des droits liquidés à ce titre est égale ou supérieure aux 6/10ièmes mais inférieure aux 7/10ièmes.

— Quatre pour mille, lorsque la proportion des recouvrements de droits constatés au regard du montant total des constatations ou de droits dont le paiement est différé au regard du montant des droits liquidés à ce titre est égale ou supérieure au 7/10ièmes, mais inférieure aux 8/10ièmes.

— Cinq pour mille, lorsque la proportion des recouvrements de droits constatés au regard du montant total des constatations ou de droits dont le paiement est différé au regard du montant total des droits liquidés à ce titre soit égale ou supérieure aux 8/10ièmes;

La part revenant à chacun des ayants-droit ne pourrait être supérieure à 225 dinars. Dans les cas exceptionnels l'indemnité ou le maximum pourront être augmentés ou diminués dans la limite de 50%.

Elle est calculée en fonction :

— du rendement de l'agent, compte tenu de son grade et échelon d'une part, de la circonscription et du rendement de la recette où il est affecté d'autre part;

— d'une note spécialement attribuée à cet effet;

Cette indemnité est liquidée, au début de chaque gestion au vu des documents ci-après énumérés concernant les résultats de l'année précédente et dûment certifiés, établis respectivement par le directeur général de la comptabilité publique pour l'ensemble des recettes des finances et la paie générale de Tunis, par le trésorier général pour l'ensemble de la trésorerie générale, par le directeur général des douanes pour l'ensemble des recettes des douanes.

1) La situation générale des recettes budgétaires de l'Etat, des régions et des douanes;

2) La situation générale d'une part des constatations et des liquidations et d'autre part des recouvrements y afférents concernant l'Etat, les régions, les communes.

3) Un état faisant apparaître la liquidation des indemnités revenant à chaque ayant-droit.

Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1986.

Art. 3. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 août 1987
p./le Président de la République tunisienne
et par délégation
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.